МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 04 дугаар сарын 30 № 4/20 Улаанбаатар хот

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ,
СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА
А.ЗУРГААНЖИН ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүний баталсан удирдамжийн дагуу 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр Говьсүмбэр аймгийн лаборатори 5 дугаар сургуулийн сурагчдын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус сургуулийн сурагчдаас санал асуулга авах, ярилцлага хийх, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, холбогдох судалгааг гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан болно.

Хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн цаашид гарч болзошгүй хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Гомдол гаргагч Э.Шүрэнцэцэг Комисст өгсөн тайлбартаа "... 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр 5 сургуулийн нийгмийн ажилтан над руу яриад танай хүүхэд коллежийн хүүхдүүдтэй зодолдсон байна. Та сургууль дээр хүрээд ир гэсний дагуу би 5 дугаар сургууль дээр очиж, захиралтай нь уулзахад танай хүү Ш.Азжаргал, н.Золбоо нар нийлж зодоон хийсэн. Өнөөдрөөс эхэлж Ш.Азжаргал, н.Золбоо нарыг хичээлд нь суулгах шаардлагагүй, багш нарын хурал 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр болно, энэ өдөр дээрх 2 хүүхдийн суралцуулах эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ тэр болтол хичээлээс нь чөлөөлсөн гэж мэдэгдсэн. Сургуулийн багш нарын хурал 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 18 цагт болсон. Намайг сургуулийн гадаа очиход хүү минь сургуулиас хөөгдчихлөө гээд уйлаад гараад ирсэн. Мөн тухайн өдөр нэр бүхий багш нар хичээл орж байсан ангийнхаа хүүхдүүдэд миний хүүг сургуулиас хөөгдсөн гэх мэдээллийг тарааж, хүүгийн минь нэр хүндэд нь халдаж, ялгаварлан гадуурхсан" гэжээ.

Комисс лаборатори 5 дугаар сургуулийн захирал О.Одгэрэлээс гомдолд дурдсан асуудлаар тодруулга авахад "2020-2021 оны хичээлийн жил эхэлснээс хойш сурагч Ш.Азжаргал нь хичээл таслах, багш нарыг хичээл заахаар ангид орж ирэхэд чамаар хичээл заалгахгүй гэх мэтээр хэл амаар доромжилох, хүүхдүүдтэй зодоон хийх, ангийнхаа охидыг шоглох зэрэг сахилгын зөрчлийг удаа дараа гаргаж байсан. Энэ асуудлуудтай нь холбогдуулан сургуулийн дотоод журмын 9.2.1, 9.2.3 дахь заалтад тус тус заасны дагуу 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр тухайн сурагчийг багш нарын хурлаар оруулж, хэлэлцсэн. Сурагч Ш.Азжаргалын сахилгын зөрчлийг удаа дараа гаргасан асуудлыг багш нарын хурлаар хэлэлцэхэд ээж нь байхгүй байсан тул сурагчийн асуудлыг асран хамгаалагч, эцэг, эхийг нь оролцуулж шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзээд багш нарын хурал тарсан. Яг сургуулиас хөөсөн асуудал байхгүй. Нэр бүхий

багш нарын зүгээс сурагч Ш.Азжаргалыг сургуулиас хөөгдсөн гэх мэдээллийг сурагчдад тараасан асуудал байхыг үгүйсгэхгүй" гэх тайлбарыг өгчээ.

Мөн шалгалтын явцад тус сургуулийн ахлах ангийн сурагчдаас авсан судалгаагаар "Багш нар сурагчдыг ялгаварлан гадуурхаж харьцдаг уу?" гэсэн асуултад 23 сурагч буюу 92% нь "тийм", 2 сурагч буюу 8% нь "үгүй" гэж хариулсан байна.

Боловсролын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.2.4 дэх заалтад "багш суралцагчдыг ялгаварлан гадуурхахгүй байх, нэр төрийг нь хүндэтгэн хамгаалах" үүрэгтэй бөгөөд Говьсүмбэр аймгийн Лаборатори 5 дугаар сургуулийн багш, удирдлага энэхүү үүргээ биелүүлээгүй байж болзошгүй байна.

Иймд сургуулийн удирдлага, багш, ажилчдын дунд суралцагчдыг ялгалгаварлан гадуурхах, нэр төрд халдахгүй хүндэтгэлтэй хандахад чиглэсэн сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, энэ төрлийн зөрчил гаргасан багш, ажилтнуудад тухай бүр хариуцлага тооцдог байх;

2.Шалгалтын явцад тус сургуулийн ахлах ангийн сурагчдаас авсан судалгаагаар "Хичээлийн явцад ойлгоогүй зүйлээ дахин асуухаас айдаг уу?" гэсэн асуултад 13 сурагч буюу 52% тийм, 12 сурагч буюу 48% нь үгүй гэж хариулсан байна.

Боловсролын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.2.5 дахь заалтад "багш суралцагч бүрийн онцлог байдлыг хүлээн зөвшөөрч хүнлэг харьцах, өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх, бие хүн болж төлөвшихөд дэмжлэг үзүүлэх" үүргийг хүлээхээр заасны дагуу сурагчдын уншиж ойлгох чадвар, сэтгэл зүйн онцлогт тохирсон харилцааг бий болгох;

3.Мөн дээрхи судалгааны "Багшийн харилцаа хандлага, үнэлж буй үнэлгээнд сэтгэл хангалуун бус байсан тохиолдол байгаа юу?" гэсэн асуултад 19 сурагч буюу 76% нь "Тийм", 6 сурагч буюу 24% нь "Үгүй" гэж хариулсан байна.

Бага дунд боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.12 дахь заалтад "захирал нь сургууль, багшийн үйл ажиллагаа, сургалтын чанар, үр дүнд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг арга зүйн удирдамжаар хангах үүргийг хүлээсэн байна. Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.5 дахь заалтад "хичээлийг багш, суралцагчийн хамтын бүтээлч үйл ажиллагаа болгон зохион байгуулах, суралцагчийг сэтгэн бодох, бие даан ажиллах чадвар, дадалд сургах, сурах явцад тохиолдох бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд нь эцэг, эх, асран хамгаалагчид зөвлөх, туслах, суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг зөв үнэлэхэд анхаарах", Боловсролын тухай хуулийн 28^1 дугаар зүйлийн $28^1.1.4$ дэх заалтад "Аймаг, Нийслэлийн боловсролын байгууллага боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хяналт-шинжилгээ хийх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэж тус тус заасан байна.

Иймд сургуулийн удирдлага, багш нарыг сурагчидтай ялгамжтай хандах, ялгаварлан гадуурхахгүй байх, нэр төрд нь халдаж буй асуудал гаргуулахгүй байх тал дээр анхаарч, багшийн үйл ажиллагаа, сургалтын чанарт дүн шинжилгээ хийж, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажиллах;

4.Мөн дээрхи судалгааны "Багш нар танай ангийн сурагчдын хэн нэгэнд гар хүрч /зодож/ байсан уу?" гэсэн асуултад 16 сурагч буюу 64 % нь "тийм", 9 сурагч буюу 36% нь "үгүй" гэж хариулсан байна. Үүнээс үзэхэд багш нарын зүгээс суралцагчдын бие махбодид халдах үйлдэл гаргадаг байж болзошгүй байна.

Боловсролын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.3 дахь заалтад "багш нь суралцагчийн бие махбодид халдах, тэдэнд сэтгэл санааны дарамт үзүүлэх, хувийн нууцыг нь задруулахыг хориглоно", мөн хуулийн 28^1 дугаар зүйлийн $28^1.1.4$ дэх заалтад "Аймаг, Нийслэлийн боловсролын байгууллага боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хяналт-шинжилгээ хийх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэж тус тус заасан байна.

Иймд суралцагч нартай зүй бусаар харьцахгүй байх, бие махбодид нь халдсан тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд шалгуулахаар шилжүүлэх, энэ талын хяналт шалгалт, сургалт, сурталчилгааны ажлыг тогтмол зохион байгуулах.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 15 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД